

Kinshasa, le 23/09/2026



N°1/NDN/LV/ DO ND/SEPT/2026

A l'attention de Madame la Directrice Générale
Du Fonds de Promotion Culturelle (FPC)
109, Avenue WAGENIA, Commune de la Gombe
Kinshasa, RDC

Objet : Observations Motivées et Contestation de l'Avis de Vérification et Taxation N° 04/FPC/DG/DTR/2026 du 22 septembre 2026

Madame la Directrice Générale,

Nous accusons réception de l'Avis de vérification et taxation n°04/FPC/DG/DTR/2026, notifié à LIVO SARL le 22 septembre 2026, mettant à sa charge un montant forfaitaire de **dix mille dollars américains (USD 10.000)** au titre de la redevance ad valorem due au Fonds de Promotion Culturelle pour l'exercice 2026.

Par la présente, **LIVO SARL** conteste formellement cet avis et en sollicite le retrait, pour les motifs exposés ci-après.

1. Sur la confusion irrégulière entre la vérification et la taxation

L'acte notifié est intitulé « Avis de vérification et taxation », alors même que ces deux opérations correspondent à des étapes procédurales différentes.

La vérification doit nécessairement précéder toute taxation. Elle a pour objet de permettre à l'administration de contrôler, sur la base de documents et d'éléments objectifs, la réalité des activités exercées, l'existence éventuelle d'actes générateurs, ainsi que l'assiette et le montant d'une redevance potentiellement due.

Ce n'est qu'après cette phase de vérification, la communication des constats au redevable et la tenue de séances contradictoires permettant à celui-ci de présenter ses explications et justificatifs, qu'une taxation peut éventuellement être établie.

Or, en l'espèce, l'avis fixe déjà un forfait d'USD 10.000 tout en annonçant une vérification. Il anticipe donc une taxation avant que la vérification ne soit menée et avant que **LIVO SARL** ait pu faire valoir utilement ses observations. Une vérification et une taxation ne peuvent être confondues ni réalisées simultanément dans un même acte : la taxation est la conséquence éventuelle d'une vérification achevée et contradictoirement discutée, non son préalable.

LIVO SARL s'oppose dès lors à toute note de débit, mesure de recouvrement ou exigence de paiement fondée sur cet avis.

2. Sur l'absence d'acte générateur caractérisé

LIVO SARL exerce exclusivement une activité de collecte, d'acheminement et de livraison de courriers professionnels. Elle ne fournit pas de prestations publicitaires, ne conçoit ni ne diffuse de contenus promotionnels pour le compte d'annonceurs, ne commercialise pas d'espaces publicitaires et ne tire aucun revenu d'une activité publicitaire.

L'arrêté ministériel n°029/CAB/MIN/CA/2012 soumet notamment à la redevance les factures de prestations publicitaires réalisées par panneaux, affiches, signes graphiques, radio, télévision ou presse écrite. Il appartient donc au FPC d'établir avec précision l'existence d'une prestation publicitaire effectivement réalisée par **LIVO SARL** et entrant dans ce champ.

La seule mention, dans l'avis, de « signe graphique », « impressions publicitaires », « publicité sur internet » et « engins roulants » ne caractérise aucun acte générateur imputable à notre société. Ces rubriques générales ne sauraient tenir lieu de preuve ni justifier un assujettissement automatique.

3. Sur le défaut de motivation et l'absence de calcul

L'avis se limite à indiquer un « forfait dégagé » d'USD 10.000, sans identifier :

- les faits ou opérations retenus ;
- les périodes concernées ;
- les factures ou pièces examinées ;
- l'assiette imposable ;
- le taux appliqué ;
- le détail du calcul ayant conduit au montant réclamé.

Cette insuffisance ne permet pas à **LIVO SARL** de vérifier ni de discuter utilement le bien-fondé de la somme réclamée. Une taxation ne peut être établie sur la base d'un montant forfaitaire non motivé, non documenté et détaché de toute assiette démontrée.

4. Sur l'insuffisance du délai accordé

Le délai de deux jours accordé à **LIVO SARL** pour formuler ses observations est manifestement insuffisant. Il ne permet pas à une entreprise de réunir les documents nécessaires, d'analyser les griefs retenus, de solliciter, au besoin, l'assistance de ses conseils ni de répondre utilement à une prétention de USD 10.000.

Un tel délai porte atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense du redevable. Par analogie avec les bonnes pratiques en matière de procédures fiscales, un délai raisonnable généralement de l'ordre **de vingt jours** à compter de la notification des charges ou d'une taxation envisagée devrait être accordé afin de permettre au contribuable de présenter des observations motivées et les pièces justificatives pertinentes avant toute décision définitive de taxation ou de recouvrement.

Par ces motifs, LIVO SARL sollicite respectueusement de votre Autorité de :

1. Retirer l'Avis de vérification et taxation n°04/FPC/DG/DTR/2026 du 22 septembre 2026 ;
2. Constater qu'aucune taxation ne peut intervenir avant l'achèvement d'une vérification régulière et la tenue d'un contradictoire effectif ;
3. S'abstenir de toute émission de note de débit ou mesure de recouvrement sur la base de l'avis contesté ;
4. Communiquer, si le FPC estime devoir poursuivre la procédure, les éléments précis justifiant l'assujettissement de **LIVO SARL**, les pièces retenues, l'assiette, le taux et le calcul détaillé de toute somme envisagée ;
5. Organiser, le cas échéant, une procédure de vérification distincte et contradictoire, dans le respect des droits de la défense de notre société.

La présente est formulée sans reconnaissance de dette et sous toutes réserves de droit.

Veuillez agréer, Madame la Directrice Générale, l'expression de notre haute considération.

Pour LIVO SARL,

NICKY DIMBENZA NZAU





Direction Générale

Direction de Taxation de la Redevance



Recu le 23/09/26
De NORBERT ALONSO
[Signature]

AVIS DE VERIFICATION ET TAXATION N° 04/ FPC/DG/DTR/2026

Au Redevable : **LIVO**

Adresse : Référence WILLIAM'S résidence C/Gombe

Conformément à l'application de l'ordonnance – Loi n° 87 – 013 du 03 Avril 1987, du Décret n° 011/30 du 16 Juin 2011 et l'Arrêté Ministériel d'exécution n°029 du 25 Avril 2012.

A. CALCULS :

- Signe graphique
- Impressions publicitaires
- Publicité sur Internet
- Engins roulants

Forfait dégagé : **10.000\$**

Nous disons : Dollars américains dix mille.

B. PENALITES ET ACCROISSEMENTS

Néant

C. PERIODE : EXERCICE 2026

Conformément aux dispositions réglementaires, vous disposez d'un délai de 2 **jours** (deux) pour fournir vos observations éventuellement motivées. Faute de quoi, le montant repris vous sera réclamé par voie de la note de débit.

Fait à Kinshasa, le 22/09/2026

Inspecteurs

Noms et signatures)

PUYA SHOKO

SAMPELI BOLONGO

Antenne de GUCE Kinshasa/Gombe
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM)



Extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
Personne morale, société commerciale ou groupement - Forme complète
au 05/03/2026

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Dénomination sociale	: LIVO
Numéro RCCM	: CD/KNG/RCCM/26-B-00673
Date immatriculation RCCM	: 05/03/2026
Date début exploitation	: 05/03/2026
Origine	: Création
Forme juridique	: Société à responsabilité limitée pluripersonnelle (SARL)
Capital social	: 11500000 CDF
Durée	: 99 année(s)
Sigle	: LIVO
Adresse du siège social	: 29/31, av. ROI BAUDOUIN, Q/Lemera C/Gombe, V/Kinshasa, P/Kinshasa
Secteur d'activité OHADA	: Services personnels et domestiques
Activité principale OHADA	: Autres services personnels n.c.a

RENSEIGNEMENT RELATIFS AUX DIRIGEANTS

- DIMBENZA NZAU NICKY, né(e) le 06/08/1990 à KINSHASA (CD), nationalité: RDC - Gérant

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ASSOCIÉS

- DIMBENZA NZAU NICKY, né(e) le 06/08/1990 à KINSHASA (CD), nationalité: RDC
- MUTOMBO MUSADI SARAH, né(e) le 25/05/1991 à KINSHASA (CD), nationalité: RDC
- LOLEKE MOKILI SERGE, né(e) le 01/02/1993 à KINSHASA (CD), nationalité: RDC
- EKUMBAKI YOKO SABASTIEN, né(e) le 28/02/1990 à KINSHASA (CD), nationalité: RDC

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX SÛRETÉS

— NEANT —

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX COMPTES ANNUELS

— NEANT —

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX SUCCURSALES

— NEANT —

Fin de l'extrait

Me. KISOLOKELE MVETE
Le Directeur Général du Guichet Unique de Création d'Entreprise

Fait à Kinshasa, le 05/03/2026

